Processo nº 0035050-48.2023.8.17.2810

AUTOR(A): ANA PAULA JACOB VIANA

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

SENTENÇA

Vistos etc.

I – RELATÓRIO

ANA PAULA JACOB VIANA, qualificada nos autos, através de advogadas constituídas, propôs a presente "*Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência",* em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A**, também qualificada.

Em resumo, a demandante solicitou a Justiça gratuita, depois, alegou ser portadora de câncer de mama com metástase e necessitar de cirurgia reparadora de caráter urgente e não estético, conforme prescrição médica. Disse que a ré, operadora de seu plano de saúde, negou-se a custear integralmente o procedimento, inviabilizando sua realização. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para a imediata autorização e custeio da cirurgia e, no mérito, a confirmação da medida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida por este Juízo (Id. 140906551), determinando-se à ré que autorizasse e custeasse o procedimento em 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

A ré apresentou contestação (Id. 143413159), arguindo, em sede preliminar, a falta de interesse de agir e impugnando o valor da causa e a gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, sustentou a legalidade da recusa, sob o argumento de que o procedimento não consta no rol da ANS e que a autora não cumpriu o prazo de carência para doenças preexistentes.

A autora apresentou réplica e noticiou reiteradamente o descumprimento da decisão liminar (Ids. 147599868, 168347548, 175594695).

A ré, por sua vez, atribuiu a não realização do procedimento à ausência de um parecer oncológico que deveria ser providenciado pela autora, o que foi refutado pela demandante com a juntada de novo laudo (Id. 168347550).

A decisão liminar foi mantida em sede de Agravo de Instrumento (Id. 170033230).

Frustrada a tentativa de conciliação (Id. 187707318), as partes foram instadas a indicar provas, tendo a ré afirmado não possuir outras a produzir (Id. 200021793), depois, disse que "não houve descumprimento por parte da Ré. Após consulta direcionada pela OPS, foi solicitado um documento complementar necessário para análise do procedimento cirúrgico" (Id. 202289399).

Por fim, houve a certificação do decurso do prazo para a demandante indicar outras provas.

É o que de relevante havia para relatar. **Decido**.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A Constituição Federal, dentre os direitos e garantias fundamentais, assegura a qualquer pessoa **o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas** (CF, art. 5º, LXXVIII). Assim, estando os autos instruídos com os documentos, não solicitando as partes a produção de outras provas, **o processo comporta o julgamento antecipado do mérito**, a teor do disposto no art. 355, I, CPC.

Com relação à **Justiça gratuita**, no que diz respeito a autora **pessoa física,** o art. 99, § 2º, CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo antes determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, e o *§ 3º diz que* presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No entanto, a parte ré não produziu prova em contrário, ou seja, que eliminasse a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, razão pela qual **rejeito a impugnação, para manter a decisão que deferiu a Justiça gratuita à promovente**.

Quanto ao **valor da causa**, ele deve apresentar correspondência com seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor pretende obter com a demanda. Nesse sentido: "*o valor da causa deve expressar o conteúdo econômico da demanda. Hipótese em que o impugnante sustentou que o valor da causa é exorbitante sem demonstrar que não houve obediência aos parâmetros legais"* (Apelação Cível nº 0049834-69.2012.4.01.3400/DF, 6ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Daniel Paes Ribeiro. j. 25.09.2017, unânime, e-DJF1 09.10.2017). Nos autos, havendo a correspondência entre o conteúdo econômico e os pedidos autorais, **rejeito a impugnação ao valor da causa**.

A **preliminar da ausência do interesse processual** não merece acolhimento, porque a parte ré contestou, não houve conciliação no curso do processo, sendo que a pretensão autoral é resistida. Configurando, portanto, o interesse processual na resolução de mérito da lide (art. 4º, CPC), tendo por base o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/88). Assim, **rejeito essa preliminar**.

Estabelecidas essas premissas, vale recordar que, segundo o STJ, "***ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide****. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre*

convencimento, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso". (AgRg no Recurso Especial Nº 902.242/RS (2006/0251682-4) Relator: Eliana Calmon, Dj 04.11.2008).

Muito bem.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

Em breve retrospecto, a controvérsia cinge-se à legalidade da recusa da ré em custear o procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de câncer de mama que acomete a autora. A ré fundamenta sua recusa na alegação de que o procedimento não consta no rol da ANS e no não cumprimento do prazo de carência para doenças preexistentes.

Todavia, o **laudo médico** do Id. 140771938, corroborado pelo **parecer oncológico** do Id. 168347550, **são claros ao indicar a necessidade da cirurgia como parte essencial do tratamento do câncer, não se tratando de procedimento meramente estético**, mas sim reparador e necessário à continuidade do tratamento da neoplasia maligna.

A alegação de que o procedimento não consta no rol da ANS não serve de escudo para a recusa. A jurisprudência pátria, consolidada pela Lei nº 14.454/2022, pacificou o entendimento de que o rol da ANS tem caráter exemplificativo para as terapias oncológicas, sendo abusiva a recusa de custeio de tratamento prescrito pelo médico como necessário ao combate de doença coberta pelo plano.

Da mesma forma, a alegação de carência contratual não se aplica ao caso. Trata-se de **procedimento de urgência**, decorrente da evolução de doença grave. A Lei nº 9.656/98 é expressa em seu art. 35-C, I, ao estabelecer a obrigatoriedade de cobertura para atendimentos de urgência e emergência após 24 horas da vigência do contrato. A situação da autora, portadora de câncer metastático, enquadra-se perfeitamente na hipótese legal, sendo a negativa de cobertura, sob este pretexto, manifestamente ilegal.

Assim, a recusa da ré em autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico prescrito mostrou-se abusiva e ilícita, violando a boa-fé objetiva e a própria finalidade do contrato de plano de saúde, que é a proteção da vida e da saúde do beneficiário.

Além disso, **não compete à operadora de plano de saúde questionar a prescrição médica**, devendo prevalecer o entendimento do profissional assistente sobre a necessidade e urgência do tratamento.

É preciso ter em mente que para o plano de saúde eximir-se da cobertura, não é suficiente a demonstração de que haveria **doença preexistente à vigência do contrato**, ou omissão de dados referentes ao beneficiário, **sendo indispensável a prova inequívoca da má-fé do contratante.** Neste sentido, observe-se como entende o STJ:

STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. **RECUSA DE TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. ÍNDOLE ABUSIVA**. **DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES CLÍNICOS**. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. *1. Prequestionamento do artigo tido por vulnerado não realizado. Súmula 211/STJ. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para*

que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.04.2017, DJe de 10.04.2017). 3. A jurisprudência deste sodalício orienta que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como no caso dos autos. 4. ***A jurisprudência desta Corte Superior se orienta no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé.*** *5. A Súmula 83 do STJ, consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, é aplicável aos recursos especiais interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional, visto que a divergência nela referida relaciona-se com a interpretação da norma infraconstitucional. 6. Agravo interno não provido*. (AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 964.858/SP (2016/0209193-5), 4ª Turma do STJ, Rel. Lázaro Guimarães. DJe 23.08.2018).

Em virtude da gravidade da doença, **a necessidade da cirurgia possui caráter de urgência**, afastando a carência exigida no contrato. Portanto, a negativa da cobertura configura ilícito, que merece reparo por este Juízo.

Neste sentido, observe-se que o **TJPE** manteve sentença originária da 6ª Vara Cível desta Comarca:

TJPE: APELAÇÃO CÍVEL. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.** INTERNAÇÃO. **CIRURGIA EMERGENCIA**. APENDICITE. CARENCIA E TRANSFERENCIA PARA REDE PÚBLICA. ABUSIVIDADE. **CARENCIA QUE NÃO PODE SER INVOCADA PARA AFASTAR O DEVER DE COBERTURA NOS CASOS DE URGÊNCIA DA MEDIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA**. *1. In casu, a parte autora deu entrada numa unidade medica credenciada com fortes dores abdominais, sendo diagnosticada com apendicite aguda e solicitada a internação e cirurgia de emergência, que foi negada por carência contratual e encaminhada à Rede Pública de Saúde. 2.* ***Situações de cumprimento de carências ou doença preexistente não podem ser invocadas nos casos de urgência e emergência, quando o dever de cobertura é obrigatório e imediato, exceção prevista no em seu art. 35-C da Lei nº 9.656/98 que contempla a hipótese para os casos de urgência e emergência****. 3.* ***Uma vez exposta a paciente a situação de angústia e sofrimento pela atitude abusiva do plano de saúde, correta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.*** *Quantum indenizatório mantido (...). 4. Honorários recursais mantidos em 20% sobre o valor do proveito econômico, (Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015). 5. Recurso da Seguradora a que se nega provimento. Decisão unânime*. (APELAÇÃO CÍVEL nº 0014685-46.2018.8.17.2810, apelante: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, apelado: SEVERINO RAMOS JOAO DA SILVA, Relator: Juiz Sílvio Romero Beltrão - Desembargador Relator Substituto, data do julgamento: 14 de julho de 2022).

Destarte, **a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser confirmada**.

Além disso, restou comprovado nos autos o descumprimento reiterado da decisão que antecipou os efeitos da tutela e que foi mantida pelo TJPE, em sede de agravo de instrumento (vide o **ID 170034582**).

As diversas petições da autora e as respostas evasivas da ré demonstram a recalcitrância desta em cumprir a ordem judicial.

A multa (*astreintes*) arbitrada na decisão que deferiu a tutela de urgência restou consolidada no teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da demandante, que poderá se valer do procedimento previsto no art. 520 do CPC para a execução provisória da multa cominada na hipótese dos autos, **sem prejuízo de bloqueio de valores no efetivo cumprimento da decisão judicial e de outras sanções pela pratica do ato atentatório à dignidade da Justiça**, a serem analisadas após a prolação desta sentença.

Neste momento, com base no art. 139, IV, CPC, é de bom alvitre instar a ré ao cumprimento da obrigação estabelecida judicialmente, sob pena do bloqueio do numerário suficiente para a realização da cirurgia em foco, no prazo de 48 horas.

Entretanto, permanecendo a desobediência, **para o efetivo cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, a autora deverá apresentar orçamento da cirurgia em questão para o bloqueio do valor através do SISBAJUD,** pela assessoria deste Juízo.

No que diz respeito ao **dano moral**, em regra, não o caracteriza o mero descumprimento contratual. Contudo, na hipótese dos autos, ao firmar o instrumento do plano da demandada, o consumidor tem a intenção de estar coberto para eventual dano à sua saúde, nos termos pactuados.

O fato narrado na petição inicial é incontroverso, eis que a empresa demandada confessou que houve a negativa da cobertura, perdurando a recalcitrância mesmo após a decisão deste Juízo, confirmada pelo TJPE.

O dano moral, no presente caso, decorre da própria violação ao direito fundamental à saúde, agravada pela angústia e sofrimento causados pela demora na autorização de procedimento médico urgente.

Ou seja, a **demora injustificada** em autorizar procedimento cirúrgico urgente para tratamento médico prescrito ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando **violação à dignidade da pessoa humana** e ao direito constitucional à saúde.

Ora, o contrato do plano de saúde surgiu para dar às pessoas tranquilidade, segurança e estabilidade. Assim, a recusa indevida de cobertura securitária, quando existente a obrigação contratual, agrava o abalo psicológico e a angústia real sofridos pelo enfermo e sua família que, em momento em que já se encontram fragilizados.

O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado: "**a *recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa****. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.* (...)". (AgRg no AREsp 187.473/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

Da mesma forma entendeu o TJDFT: "**a *injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado****. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, razoável e proporcional, são observadas as*

finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. Apelação conhecida e não provida (Processo nº 07085521120188070001 (1164083), 7ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Fábio Eduardo Marques. j. 10.04.2019, DJe 25.04.2019).

Segundo o STJ, "*a indenização deve ser fixada **em termos razoáveis**, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso*". (STJ, REsp nº 171.084, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira).

Há de se pensar, ainda, que as indenizações além de possuírem um caráter reparador, possuem, igualmente, uma função pedagógica, no intuito de que coibir o causador do ilícito para que não persevere no mesmo erro.

Destarte, demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço, levando em consideração a gravidade do fato em si e sua extensão, e as circunstâncias pessoais da parte autora. Nos termos do art. 944 do CC, arbitro a indenização, com a observância do princípio da razoabilidade, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tal valor não rende ensejo ao enriquecimento ilícito e, pedagogicamente, pune a parte ré, desestimulando-a na prática de atos desta natureza.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

1. **CONFIRMAR** a decisão que concedeu a tutela de urgência.
2. **CONDENAR** a ré na obrigação de fazer consistente na autorização e no custeio integral do procedimento cirúrgico de "*troca de implantes com pexia da mama direita e enxerto composto na mama esquerda*", bem como todos os materiais, honorários médicos e despesas hospitalares correlatas, conforme prescrição médica para a autora.
3. **DETERMINAR**, com base no art. 139, IV, CPC, a intimação **da ré, por mandado e com urgência**, para que, no prazo improrrogável de **48 (quarenta e oito) horas**, comprove nos autos o cumprimento integral da decisão concessiva da tutela de urgência, sob pena da constrição através do SISBAJUD do valor suficiente para o cumprimento desta liminar, mediante orçamento a ser apresentado pela autora, sem prejuízo de outras sanções decorrentes do ato atentatório à dignidade da Justiça.
4. **CONDENAR** a demandada ao pagamento da multa por descumprimento, já consolidada no teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado na decisão liminar, em favor da demandante.
5. **CONDENAR** a ré ao pagamento de danos morais à autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, na forma do parágrafo único do art. 389, CC (de acordo com a redação da Lei nº 14.905/2024), desde a data do seu

arbitramento (Súmula 362, STJ); e, acrescido, dos juros legais do art. 406, CC (redação da Lei nº 14.905/2024), desde a citação (art. 240, CPC e art. 405, CC), por se tratar de responsabilidade contratual.

Em observância ao princípio da causalidade, e ao disposto no art. 85, § 2º, CPC, ainda, condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Havendo recurso de apelação, certifique-se sobre a tempestividade e o preparo. Logo após, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões em 15 dias. Proceda-se da mesma forma no caso de preliminar recursal. Decorrido tal prazo, com ou sem resposta, enviem-se os autos ao TJPE.

Diante da notícia de contínuo descumprimento, **providencie a Diretoria Cível** a intimação a demandada**, através de mandado e com urgência**, para que, no prazo improrrogável de **48 (quarenta e oito) horas**, comprovar nos autos o cumprimento integral da obrigação de fazer, sob pena da constrição de valor no SISBAJUD necessário à realização da cirurgia determinada por este Juízo, e confirmada pelo TJPE em sede de agravo de instrumento.

Após o trânsito em julgado, não pagas as custas, pela parte ré, dependendo do valor, oficie-se à PGE ou ao Comitê Gestor de Arrecadação, para a sua cobrança; e, ausente requerimento, arquivem-se os autos.

P. R. I. CUMPRA-SE.

Jaboatão dos Guararapes, 05/08/2025.

José Carvalho de Aragão Neto

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JOSE CARVALHO DE ARAGAO NETO
05/08/2025 08:26:19
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 211918624

25080508261895000000206331007

IMPRIMIR GERAR PDF